

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 304

El día viernes 24 de noviembre de 2017, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti y Ramiro Castillo.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega y Pablo Nieto.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal representante de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías unificadas.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Representante el DEM, ausente.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora por el DEM. Nazareth Paz Margonari, dibujante. Carla Livelli, concejal integrante de la Unidad Técnica.

Visitantes: Germán Angaramo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración de Acta N° 303.
- Revisión de ordenanza 4021, Art 7°- Cercas y veredas.
- Nota y respuesta para los vecinos de Villa Domínguez por Corredor Yrigoyen.
- Plan de manejo del Área Protegida. Ord. 6010 del año 2015.

En primer lugar dan lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Respecto a los temas tratados en la última reunión, la concejal Mirtha Alessio expresa que antes de hacer la declaración de interés turístico del nuevo proyecto de Grupo Fonte, deberían tener el acuerdo del propietario de ceder la calle pública, si no, no tiene sentido hacer la ordenanza para que quede archivada. Los presentes debaten al respecto.

Comentan que la arquitecta Liliana Bina le iba a pedir al propietario del terreno una carta de intención firmada, porque hasta el momento tienen una nota firmada solo por Grupo Fonte. Los presentes consideran que tanto el propietario como el proyectista deberían presentar la nota solicitando la concertación y donde expresen sus intenciones respecto a la calle.

Eduardo Vega comenta que estuvo averiguando en la municipalidad de Córdoba sobre el protocolo a seguir para estos casos de concertación y paso a dominio público. Otro tema es el mantenimiento de esa servidumbre de paso.

Martínez expresa que esta recomendación del CPUA les puede servir de antecedente, dado que hay interés en la apertura de esa calle, para que el desarrollista prosiga con sus gestiones. Explican que por eso la respuesta fue a la Dirección de Planeamiento, no como Dictamen al Concejo de Representantes. Para que se pueda dar curso a la ordenanza de declaración, es necesario contar con la firma del propietario.

Inés Prados, considera que deberían reunirse el propietario y desarrollista y presentar formalmente una propuesta, que los comprometa y dejen en claro sus intenciones. Dado que están en juego intereses económicos, la apertura de esa calle incidiría en el valor de ese terreno.

Plantean que dentro de la concertación se haga una subdivisión simple y entonces no habría problemas con el tamaño del lote. Intercambian opiniones. Vega plantea que esta figura podría resolverse dentro de la concertación.

Gustavo García Setti expresa que en un principio ellos plantearon que la forma más fácil sería hacer una subdivisión simple, y que la calle sea un lote más que pasa a dominio público (aunque sería un lote más chico de los 500 metros cuadrados que se pueden hacer en esa zona). Pero si la calle va sobre las cocheras del edificio, habría una forma más simple: de acuerdo al nuevo Código Civil la calle podría ser un derecho de superficie para el municipio y ya no sería necesario subdividir el lote, y no importaría el tamaño. Considera que las cuestiones legales se pueden solucionar para que el municipio cuente con todo en regla y pueda obtener esa calle con acceso público.

Debaten acerca de las características del proyecto, acceso público a la calle, altura mínima del puente, condiciones concertación, patios de ventilación, etc. Todos coinciden que el primer paso sería obtener la carta de intención firmada por el propietario para que la Dirección de Planeamiento pueda avanzar.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema del orden del día, una nota con el pedido de la Dirección de Obras Privadas de revisión del artículo 7° de la ordenanza 4021, sobre cercas. Dan lectura a la nota recibida. El problema es que los inspectores detectaron muchos casos de cercas ciegas de 2 metros, que llegan al tribunal de faltas y los frentistas prefieren pagar la multa, a modificarlas, esgrimiendo razones de seguridad.

Eduardo Vega considera que la problemática data de muchos años, cree que el problema no es la altura de las cercas sino cuando se hacen ciegas, porque la ordenanza permite hacer rejas de 1.80 m, la condición es que sean transparente. En cambio cuando se hacen muros ciegos, se genera una ciudad amurallada, lo que va en contra del espíritu de la ordenanza y el modelo de ciudad jardín.

Dan lectura al informe¹ de la Asesora Técnica del CUPA y la postura de la Directora de Planeamiento. Se adjunta escrito como ANEXO I.

Gustavo García Setti expresa que es atendible lo planteado por la Directora de Obras Privadas y por la Dirección de Planeamiento. Pero habría que rever la actitud del Tribunal de Faltas, que cuando se infringe el Código de Edificación, pone una multa, el propietario hace el descargo o paga, pero luego no demuelen y se mantiene la infracción. Cree que deberían expedirse al respecto, ya que no es solo el caso de los cercos.

Vega considera que deberían subsanar la infracción, con el pago de la multa no se liberan. Comentan casos y antecedentes.

Mirtha Alessio opina que es injusto para las personas que cumplen, no deberían permitirlo, las multas no alcanzan.

ADARSA considera que la ordenanza actual está bien, podrían llegar a evaluar la propuesta de Planeamiento de tener en cuenta casos particulares donde se autorice otro tipo de cerco. Habría que determinar o tipificar en qué casos y con qué criterio se aplicaría.

El Colegio de Técnicos Constructores acuerda con mantener el artículo 7° de la ordenanza como está actualmente. La propuesta de Bina deberían analizarla profundamente.

Mirtha Alessio expresa que no deberían dejar cuestiones ambiguas o sin definición en la ordenanza, para que no quede a criterio del funcionario. Los presentes debaten. Se plantea que las esquinas deben ser transparentes por seguridad, comentan casos.

El Colegio de Arquitectos considera que puede haber situaciones donde se pueda autorizar por razones especiales, pero no acuerda con que la ordenanza lo permita

¹ ANEXO I: Informe Cercos.

para todos los casos. Diego Cavallero expresa que personalmente cree que es contraproducente encerrarse

García Setti desde el Colegio de Ingenieros expresa que no modificaría la ordenanza actual, y agrega que para considerar alguna situación particular, se analice en el CPUA. Coincide con que es necesario hacer un protocolo.

Desde el Colegio de TCU expresan que en caso que se permita cerramiento ciego, que sea con cerco verde. Los presentes debaten al respecto.

Laura Colladon resumen lo expresado hasta el momento, todas las instituciones acuerdan con dejar la ordenanza como está y en seguir debatiendo la propuesta de la Dirección de Planeamiento, pero planteando lineamientos o un protocolo.

Finalmente se aprueba por unanimidad el informe elaborado por la Arq. Mónica Martínez, que recomienda NO modificar el artículo 7° de la ordenanza N° 4021. Seguirán estudiando la propuesta de la Dirección de Planeamiento, tratando de tipificar los casos donde pueda llegar a aprobarse un cerco de más de 0.70 m ciegos.

Pasan a tratar el tema de la nota enviada por el Centro Vecinal Villa Domínguez, quienes solicitan la modernización del Corredor Yrigoyen. Plantean que es necesario dar una pronta respuesta a los vecinos. Comentan que si lo que quieren es hacer una sistematización de veredas como se hizo por ejemplo en Sarmiento, esta debería estar a cargo de los frentistas. Consultarán a Obras Públicas y Planeamiento si hay alguna obra prevista al respecto.

Martínez plantea que la Unidad técnica podría hacer un anteproyecto, pero no quisiera generar expectativas si no hay una posibilidad de que el municipio lo lleve adelante. Se plantea responderles comentando todo lo que se hizo en el corredor y en el sector hasta ahora: la sistematización vial, la iluminación led de Yrigoyen, la refuncionalización de plazas y espacios verdes, y planteando que sería posible hacer una propuesta, pero debería ser con cargo al frentista.

Pasan a tratar el tema del plan de manejo del Área Protegida, previsto en el artículo 6° de la ordenanza N° 6010. Laura Colladon expresa que es necesario trabajar en conjunto con otras instituciones y con especialistas en el tema, de ser posible georreferenciar sectores y actividades preexistentes.

Mónica Martínez señala que el estudio del perfil geomorfológico se pidió para toda la ciudad y futuro ejido, justamente para poder tener información de base para el plan de manejo del AP, qué se va hacer con la flora y con la fauna y tener definiciones más específicas.

Laura Colladon comenta que ese estudio comprendía hidrología y geomorfología, no incluye la cubierta vegetal o el aspecto biológico. Solo pueden detectar manchas de bosque más o menos denso.

Mónica Martínez indica que los condicionantes fuertes en este sector son las unidades de gestión, ya que las áreas protegidas son de gestión mixta, y es muy complejo mantener lo intangible dentro de una propiedad privada, esa es una limitante. Cree que es necesario dar un paso más y convocar a todos los actores. Además deben tener en claro cuál es la posición del CPUA. En este sentido, es necesario legislar en función de los servicios ambientales de las sierras, de otra manera va a ser muy difícil hacer cumplir el plan de manejo.

Laura Colladon expresa que los planes de manejo siempre se hacen con procesos participativos, es necesaria una interacción y retroalimentación. Si bien en nuestra área protegida no hay población, es necesario hablar con los propietarios de la tierra. Además sería bueno saber cómo se fue avanzando en estos años en el proceso de expropiación del faldeo de las sierras, cuáles son los terrenos expropiados, cuáles están en proceso y cuáles serían los próximos. Como así también saber los fondos recaudados en este concepto, lo abonado y el dinero disponible.

Mirtha Alessio responde que esa información deberían pedírsela a la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, a través de la Dirección de Planeamiento.

Por otro lado, la concejal Alessio comenta que el área de las canteras que se estaba deteriorando y tenía distintas actividades, donde el Centro Vecinal tenía unas canchas de fútbol, había caballos, extraían leña. Es por ello se hizo un convenio, dándoles en comodato a los Boy Scouts, otorgando por 10 años un sector del AP1 y al centro vecinal se les otorgó un espacio al final de calle Chile y ellos se comprometen a cuidarlo. Es un avance importante. Esto se encuentra en área I 3 del AP, de proyectos estratégico e infraestructura. El proyecto del municipio es que las canteras a futuro se transformen en un lugar turístico, integrado al paisaje y con controles de ingreso para evitar impactos negativos.

Además, Alessio comenta en la audiencia pública que se realizó con motivo de la cesión de terrenos a Parques Nacionales, ellos se mostraron muy predispuestos a colaborar con la ciudad y proteger el AP. Y agrega que ellos serían como los guardianes de área, ya que el comodato supone la preservación de la zona.

Siendo las 10:45 se retiran Gustavo García Setti y Pablo Nieto.

Laura Colladon responde que por ello es necesario contar con un plan de manejo, para gestionar el tema de la flora y fauna, que complemente el estudio del perfil geomorfológico. La presidente les solicita a los concejales que se agilice el convenio con el INA CIRSA.

Alessio comenta que las gestiones las estaba haciendo la concejal Livelli, presidente la Comisión de Desarrollo urbano Ambiental. Pero hay procedimientos burocráticos y administrativos que cumplir. Asegura que la voluntad de esta gestión es llevarlo adelante. Traerán los avances sobre el estudio del perfil geomorfológico a la próxima reunión de Unidad Técnica.

Para avanzar en el tema del Área Protegida, proponen hacer un contacto con Parques Nacionales, y con especialistas que tengan experiencia en planes de manejo. Laura propone hacer una charla al Dr. en Biología Fernando Barri, de UNC y CONICET, e integrante de ADARSA.

En cuanto al pedido de informes sobre expropiaciones en el AP, primero lo pedirán personalmente a la Directora de Planeamiento.

Siendo las 11:00 y sin otros temas que tratar, se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Respecto a los temas tratados en la última reunión, la concejal Alessio expresa que antes de hacer la declaración de interés turístico del nuevo proyecto de Grupo Fonte, deberían tener el acuerdo del propietario de ceder la calle pública.

Comentan que la arquitecta Liliana Bina le iba a pedir al propietario del terreno, una carta de intención firmada, porque hasta el momento tienen una nota firmada solo por Grupo Fonte.

Martínez expresa que esta recomendación del CPUA les puede servir de antecedente, dado que hay interés en la apertura de esa calle, para que el desarrollista prosiga con sus gestiones.

Debaten acerca de las características del proyecto, acceso público a la calle, altura mínima del puente, condiciones concertación, patios de ventilación, etc. Todos coinciden que el primer paso sería obtener la carta de intención firmada por el propietario para que la Dirección de Planeamiento pueda avanzar.

Prosiguen con el tratamiento del pedido de la Dirección de Obras Privadas de revisión del artículo 7° de la ordenanza 4021, sobre cercas. El problema es que los inspectores detectaron muchos casos de cercas ciegas de 2 metros, que llegan al tribunal de faltas y los frentistas prefieren pagar la multa, a modificarlas, por razones de seguridad.

Vega considera que la problemática data de muchos años, cree que el problema no es la altura de las cercas sino cuando se hacen ciegas, porque la ordenanza permite

hacer rejas de 1.80 m, la condición es que sean transparente. En cambio cuando se hacen muros ciegos, se genera una ciudad amurallada, lo que va en contra del espíritu de la ordenanza y el modelo de ciudad jardín.

Dan lectura al informe de la Asesora Técnica del CPUA y la postura de la Directora de Planeamiento.

García Setti expresa que es atendible lo planteado por la Directora de Obras Privadas. Pero habría que rever la actitud del Tribunal de Faltas, que cuando se infringe el Código de Edificación, pone una multa, el propietario hace el descargo o paga, y luego no demuelen, se mantiene la infracción.

ADARSA considera que la ordenanza actual está bien, podrían llegar a evaluar la propuesta de Planeamiento de tener en cuenta casos particulares donde se autorice otro tipo de cerco. Habría que determinar o tipificar en qué casos y con qué criterios.

El Colegio de Técnicos Constructores acuerda con mantener el artículo 7° de la ordenanza como está actualmente.

Alessio expresa que no deberían dejar cuestiones ambiguas o sin definición en la ordenanza, para que no quede a criterio del funcionario. Los presentes debaten. Se plantea que las esquinas deben ser transparentes por seguridad.

El Colegio de Arquitectos considera que puede haber situaciones donde se pueda autorizar por razones especiales, pero no acuerda con que la ordenanza lo permita para todos los casos.

El Colegio de Ingenieros expresa que no modificaría la ordenanza actual, y agrega que para considerar alguna situación particular, se analice en el CPUA. Coincide con que es necesario hacer un protocolo.

Desde el Colegio de TCU expresan que en caso que se permita cerramiento ciego, que sea con cerco verde. Los presentes debaten al respecto.

Finalmente se aprueba por unanimidad el informe elaborado, que recomienda NO modificar el artículo 7° de la ordenanza N° 4021. Seguirán estudiando la propuesta de la Dirección de Planeamiento, tratando de tipificar los casos donde pueda llegar a aprobarse un cerco de más de 0.70 m ciegos.

Pasan a tratar el tema de la nota enviada por el CV Villa Domínguez, quienes solicitan la modernización del Corredor Yrigoyen. Comentan que si lo que quieren es hacer una sistematización de veredas como se hizo por ejemplo en Sarmiento, esta debería estar a cargo de los frentistas. Consultarán a Obras Públicas y Planeamiento si hay alguna obra prevista al respecto.

Martínez plantea que la Unidad técnica podría hacer un anteproyecto, pero no quisiera generar expectativas si no hay una posibilidad de que el municipio lo lleve adelante.

Pasan a tratar el tema del plan de manejo del Área Protegida, previsto en el artículo 6° de la ordenanza N° 6010. Colladon expresa que es necesario trabajar en conjunto con otras instituciones y con especialistas en el tema, de ser posible georreferenciar sectores y actividades preexistentes.

Martínez señala que el estudio del perfil geomorfológico se pidió para toda la ciudad y futuro ejido, justamente para poder tener información de base para el plan de manejo del AP. Indica que los condicionantes fuertes en este sector son las unidades de gestión, ya que las áreas protegidas son de gestión mixta, y es muy complejo mantener lo intangible dentro de una propiedad privada, esa es una limitante. Cree que es necesario dar un paso más y convocar a todos los actores. Además deben tener en claro cuál es la posición del CPUA. En este sentido, es necesario legislar en función de los servicios ambientales de las sierras, de otra manera va a ser muy difícil hacer cumplir el plan de manejo.

Colladon expresa que los planes de manejo siempre se hacen con procesos participativos, es necesaria una interacción y retroalimentación. Si bien en nuestra

área protegida no hay población, es necesario hablar con los propietarios de la tierra. Además sería bueno saber cómo se fue avanzando en estos años en el proceso de expropiación del faldeo de las sierras. Alessio responde que esa información deberían pedírsela a la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, a través de la Dirección de Planeamiento.

Alessio comenta que el área de las canteras que se estaba deteriorando y tenía distintas actividades. Es por ello se hizo un convenio, dándoles en comodato a los Boy Scouts, otorgando por 10 años un sector del AP1 y al centro vecinal se les otorgó un espacio al final de calle Chile y ellos se comprometen a cuidarlo.

Además, Alessio comenta en la audiencia pública que se realizó con motivo de la cesión de terrenos a Parques Nacionales, ellos se mostraron muy predispuestos a colaborar con la ciudad y proteger el AP. Y agrega que ellos serían como los guardianes de área, ya que el comodato supone la preservación de la zona.

Colladon responde que por ello es necesario contar con un plan de manejo, para gestionar el tema de la flora y fauna, que complemente el estudio del perfil geomorfológico. La presidente les solicita a los concejales que se agilice el convenio con el INA CIRSA.

Alessio comenta que las gestiones las estaba haciendo la concejal Livelli, presidente la Comisión de Desarrollo urbano Ambiental. Pero hay procedimientos burocráticos y administrativos que cumplir. Asegura que la voluntad de esta gestión es llevarlo adelante .

Para avanzar en el tema del AP, proponen hacer un contacto con Parques Nacionales, y con especialistas que tengan experiencia en planes de manejo. Laura propone hacer una charla al Dr. en Biología Fernando Barri, de UNC y CONICET, e integrante de ADARSA,

En cuanto al pedido de informes sobre expropiaciones en el AP, primero lo pedirán personalmente a la Directora de Planeamiento.

ANEXO I:

Informe Técnico

Villa Carlos Paz, noviembre de 2017

**A la Directora
de Obras Privadas y Catastro
Arq. Amalia Gómez
S / D:**

De nuestra mayor consideración:

Visto lo solicitado por la Dirección de Obras Privadas y Catastro, respecto del estudio de las cercas y veredas Art. 7° Ordenanza N° 4021, del Código de Edificación, esta Unidad Técnica se expide, observando lo siguiente:

- Los Códigos de Edificación y Urbanismo tienen como objetivo principal la defensa de los derechos comunes sobre el uso del espacio público. En ese sentido, con la regulación de cercas bajas, y la mayor transparencia, se busca el control visual del espacio de la calle, lo que ayuda a mantener las condiciones de seguridad del espacio público. Si la propiedad privada se resuelve con muros ciegos a 2 m de altura sobre la LM las condiciones de inseguridad del espacio público aumentan.
- Por otro lado, las verjas a 2 m de altura ciegas, contribuyen a mantener cierta privacidad de las propiedades individuales, no así seguridad, ya que la pérdida de control visual del espacio de la calle, desde el espacio público o hacia éste, queda reducida y hasta impedida.
- Por ello se considera que la regulación actual es correcta en este aspecto, y que no debiera alentar la conformación de calles con muros ciegos sobre la línea municipal, debiendo en su lugar, permitir el usos de cercas bajas y cerramientos permeables tipo rejas o similares.

Habiendo emitido informe, saluda a Ud. atentamente.

Arq. Mónica Martínez
Asesora técnica del CPUA

Posición de la Directora de Planeamiento

A la norma actual hay que agregarle un párrafo que diga:

"Solo se permitirá consolidar la verja con mayor proporción de muro ciego y hasta una altura no mayor de 1,60 m, en aquellos casos que por cuestiones de localización de la vivienda, ésta determine situaciones de riesgo a la seguridad y/o calidad ambiental de sus habitantes. En estos casos, la Dirección de Obras Privadas podrá autorizar este tipo de cerramiento previo dictamen del CPUA, organismo que analizará el caso en particular".

Arq. Liliana Bina
Directora de Planeamiento